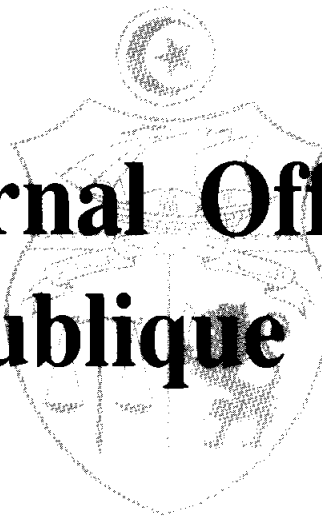




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 25 rejeb 1409 – 3 mars 1989

132^e année

N° 16

Sommaire

Lois

Loi n° 89-18 du 22 février 1989 modifiant et complétant la loi n° 73-24 du 7 mai 1973 instituant un régime d'épargne logement	339
Loi n° 89-19 du 22 février 1989 portant création de l'office des logements des personnels des finances	339
Loi n° 89-20 du 22 février 1989 réglementant l'exploitation des carrières	339
Loi n° 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes	342
Loi n° 89-22 du 22 février 1989 portant ratification de la convention internationale du travail n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées	344

Décrets et arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 89-313 du 2 mars 1989 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République et les membres de la chambre des députés	345
Décret n° 89-314 du 2 mars 1989 relatif à l'organisation des élections présidentielles anticipées	345
Décret n° 89-315 du 2 mars 1989 relatif à l'organisation des élections législatives anticipées	345
Décret n° 89-316 du 2 mars 1989 fixant les indemnités allouées aux personnes chargées de la préparation et du déroulement des opérations électorales	345
Nomination d'un inspecteur des services de la Sûreté Nationale	346
Nomination d'un directeur	346
Arrêtés du Ministre de l'Intérieur du 18 février 1989 portant délégation de signature	346

Ministère du Plan

Décret n° 89-307 du 18 février 1989 portant transfert de crédits de chapitre à chapitre	346
---	-----

Ministère de l'Industrie et du Commerce

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 17 février 1989 relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des poids et mesure au cours de l'année 1989	347
---	-----

Ministère de l'Energie et des Mines

Nomination d'un administrateur re présentant l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activité pétrolière	350
--	-----

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'Agriculture du 17 février 1989 modifiant et complétant l'arrêté du 31 décembre 1988 fixant les conditions et les normes de contrôle de la production et de la commercialisation des plants des espèces fruitières	351
Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 17 février 1989 organisant un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie	351
Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 17 février 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut national argonomique de Tunisie pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux	351
Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 17 février 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Medenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint	352

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale tunisienne	352
--	-----

Loi n° 89-18 du 22 février 1989 modifiant et complétant la loi n° 73-24 du 7 mai 1973 instituant un régime d'épargne logement (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le ministre des finances est autorisé à transformer la caisse nationale d'épargne logement en une banque régie par la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Bénéficiaire de l'enregistrement au droit fixe, l'acte de transformation précité ainsi que l'acte réalisant la première augmentation du capital de la banque visée à l'alinéa premier du présent article.

Art. 2. — Le ministre des finances agissant pour le compte de l'Etat est autorisé à participer au capital de la banque visée à l'article premier de la présente loi à concurrence de 15 millions de dinars.

Cette participation se fait par apport de l'ensemble du patrimoine de la caisse nationale d'épargne logement au profit de la banque visée à l'article premier de la présente loi majorée le cas échéant du versement du complément en numéraire pour atteindre le montant de 15 millions de dinars.

La banque visée à l'article premier de la présente loi sera chargée de l'exécution des engagements contractés par la caisse nationale d'épargne logement.

Art. 3. — La banque visée à l'article premier de la présente loi sera chargée, nonobstant la catégorie de banque à laquelle elle appartient, de gérer le régime d'épargne logement dans les conditions fixées par convention à conclure avec le ministère des finances.

Art. 4. — Les titulaires de contrats d'épargne logement bénéficient des avantages fiscaux suivants :

— Exonération des intérêts de l'épargne de tous impôts et taxes ;

— Enregistrement au droit fixe des contrats de prêts consentis conformément à l'article 4 de la loi n° 73-24 du 7 mai 1973.

— Inscription et radiation à la conservation de la propriété foncière moyennant le paiement d'un droit égal au taux légal avec maximum d'un dinar, des sûretés hypothécaires conférées à l'occasion des prêts accordés par la banque visée à l'article premier de la présente loi et contractés par les personnes physiques en vue de financer les opérations énumérées à l'article 4 de la loi n° 73-24 du 7 mai 1973.

Art. 5. — Bénéficiaire des avantages fiscaux prévus à l'article 4 de la présente loi, les personnes physiques qui souscrivent auprès d'un organisme bancaire un contrat d'épargne conforme à un modèle agréé par le ministère des finances en vue de l'obtention d'un prêt logement, et qui consacrent l'ensemble des sommes épargnées ainsi que le prêt obtenu à la couverture des dépenses de construction, d'extension, de rénovation ou d'acquisition d'un logement neuf ou ancien ainsi que pour la couverture des dépenses pour l'acquisition d'un terrain à usage d'habitation.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 février 1989.

Art. 6. — Toute disposition antérieure contraire à la présente loi est abrogée et notamment les articles 6 et 7 de la loi n° 73-24 du 7 mai 1973 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Toutefois, les articles 3, 5 et 8 de la loi sus-visée n° 73-24 du 7 mai 1973 demeurent en vigueur jusqu'à la transformation de la caisse nationale d'épargne logement en une banque telle que prévue à l'article premier de la présente loi.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 22 février 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 89-19 du 22 février 1989 portant création de l'Office des logements des personnels des finances (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé « Office des logements des personnels des finances ».

L'office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et régi par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

L'office est placé sous la tutelle du ministre des finances ; son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — L'office a pour mission de réaliser au profit des personnels des ministères des finances et du plan :

— L'achat et l'aménagement de logements existants en vue de la location ou de la vente.

— La construction de logements ou de cités d'habitation en vue de la location ou de la vente.

— L'achat, la viabilisation et la cession des terrains pour la construction de logements.

L'office peut, à cet effet, contracter éventuellement sous la garantie de l'Etat, des emprunts en vue de la construction ou de l'achat d'immeubles ; de même qu'il peut consentir des hypothèques sur ces immeubles en garantie des emprunts contractés pour leur construction ou leur achat.

Les cités d'habitation ci-dessus mentionnées peuvent comprendre des locaux et installations à usage commun et selon les besoins des locaux à usage commercial.

Art. 3. — L'Etat affecte en pleine propriété à l'office l'ensemble des biens immeubles, terrains, logements construits ou en construction, payés ou commandés par le ministère des finances et destinés au logement des agents des finances, à l'exclusion des logements de fonction.

Cet apport qui constituera, avec la dotation initiale, le capital initial de l'office fera l'objet d'un inventaire et d'un état des lieux

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 février 1989.

assortis d'une évaluation faite par une commission dont les membres sont désignés par le ministre des finances.

Art. 4. — Les créances de toute nature de l'office bénéficient pour leur recouvrement du privilège général reconnu au trésor.

Le recouvrement forcé de ces créances est poursuivi au moyen d'états de liquidation conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du code de la comptabilité publique. Ces états de liquidation sont émis par le président directeur général de l'office et rendus exécutoires par le ministre des finances.

Art. 5. — L'organisation administrative et financière de l'office des logements des personnels des finances ainsi que les règles de son fonctionnement et de la tutelle de l'Etat sont fixées par décret.

Art. 6. — En cas de dissolution de l'office des logements des personnels des finances, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'office.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 22 février 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 89-20 du 22 février 1989 réglementant l'exploitation des carrières.

Au nom du peuple.

La chambre des députés ayant adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier. — Est considérée carrière toute exploitation de gîtes naturels de substances minérales telles que les sables, les argiles communes et les roches compactes et qui ne sont pas classées mines telles que définies par la législation minière.

Art. 2. — Les carrières se divisent selon leur modèle d'exploitation en :

- Exploitation à ciel ouvert
- Exploitation souterraines

— a) Sont considérées, comme carrières à ciel ouvert, les exploitations effectuées sans travaux souterrains, soit à l'air libre, soit dans le lit d'un cours d'eau, soit dans le lit d'un étang au fond des eaux dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale ou de la juridiction tunisienne.

b) Sont considérées comme carrières souterraines les exploitations par galeries souterraines.

Les carrières sont classées en deux catégories selon, notamment la capacité, la technique d'exploitation, l'impact sur l'environnement et l'utilisation d'explosifs en :

- Carrières à caractère artisanal
- Carrières à caractère industriel

Un arrêté du ministère dont relève l'activité des carrières fixera les critères de la classification précitée après avis de la commission consultative des carrières, compétente.

Art. 3. — Il est créé une commission nationale consultative des carrières.

Il est créé au siège de chaque gouvernorat, une commission régionale consultative des carrières.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces commissions consultatives seront fixés par décret pris sur proposition du ministère chargé de l'activité des carrières.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 février 1989.

Art. 4. — Les produits de carrières appartiennent au propriétaire du sol sous réserve des dispositions de la présente loi.

Le régime de la propriété commerciale n'est pas applicable à l'exploitation des carrières. Toute exploitation ne peut être effectuée sans le consentement formel du propriétaire du sol.

En ce qui concerne le domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques locales, une autorisation préalable de l'autorité gestionnaire ou propriétaire du domaine devra accompagner toute demande d'ouverture de carrière.

CHAPITRE II Des autorisations d'exploitation des carrières et de leur renouvellement

Art. 5. — Toute activité de carrière est soumise à une autorisation de l'administration compétente suite à une reconnaissance préalable des lieux et après avis de la commission consultative des carrières concernée.

L'obtention de l'autorisation est assujettie à la signature par la pétitionnaire d'un cahier des charges fixant l'ensemble des obligations générales et particulières qui lui incombent.

Art. 6. — Toute personne physique ou morale qui projette d'exploiter une carrière est tenue d'adresser à l'administration compétente chargée d'accorder les autorisations des carrières les pièces suivantes :

— Une demande indiquant le lieu, le mode et la capacité prévisionnelle de son exploitation.

— Une quittance de versement auprès de la recette des finances d'un droit fixe d'institution, de renouvellement ou prorogation de 50 dinars pour les carrières à caractère artisanal et de 100 dinars pour les carrières à caractère industriel.

Pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, l'autorisation d'exploiter une carrière leur est accordée suite à une convention entre l'Etat tunisien et l'opérateur et après sa ratification par loi.

Toutefois pour les grands projets d'équipement du territoire dont l'exécution est confiée à une entreprise étrangère dans le cadre d'un marché public ayant fait l'objet d'un appel d'offres international et dont l'approvisionnement en produit de carrière revêt une importance particulière pour la réalisation des ces projets, l'autorisation d'exploiter une carrière peut-être accordée conformément aux dispositions de la présente loi sur demande du ministre chargé du suivi des projets concernés.

Art. 7. — L'autorité administrative compétente chargée d'accorder les autorisations des carrières peut rejeter une demande d'autorisation d'exploitation sous forme d'une décision motivée pour des raisons de sécurité, salubrité, hygiène, tranquillité publique, de protection de l'environnement, de préservation des zones soumises à réglementation spécifique ou pour inobservation de la législation en vigueur telle que le code des eaux, le code forestier, la législation relative à la protection de terres agricoles et le code de l'urbanisme.

Art. 8. — Suite à la reconnaissance des lieux et en cas de non rejet de la pétition par l'application de l'article 7 de la présente loi, le demandeur devra compléter son dossier par les documents qui seront fixés par l'arrêté du ministre chargé de l'activité des carrières et qui comporteront notamment une analyse des effets nocifs prévisibles de l'exploitation sur l'environnement et des mesures adéquates à prendre pour prévenir, réduire, ou maîtriser ces effets.

Cette analyse prendra la forme d'une étude d'impact pour les carrières à caractère industriel et d'une notice d'impact pour les carrières à caractère artisanal. L'arrêté cité à l'article 2 de la présente loi fixera le contenu et la forme de l'étude ou de la notice d'impact ainsi que la liste des bureaux d'études agréés pour leur réalisation.

Art. 9. — La durée maximale de validité de l'autorisation ne peut dépasser les cinq ans pour les carrières à caractère industriel, et trois ans pour les carrières à caractère artisanal.

La demande tendant à obtenir le renouvellement ou la prorogation de la durée de l'autorisation, doit, à peine de nullité, être présentée quatre mois avant l'expiration de la validité et satisfaire aux conditions prévues par les articles 5 et 7 de la présente loi.

Art. 10. — S'il n'est pas statué sur la demande de renouvellement ou de prorogation avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est prorogée d'office sans autres formalités jusqu'à ce que la décision de l'administration compétente soit intervenue.

La date d'effet du renouvellement ou de la prorogation commence à compter du jour où l'autorisation est venue à expiration normale.

Art. 11. — Tout changement d'exploitant ou de catégorie d'exploitation doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'administration compétente.

L'arrêté du ministre dont relève l'activité des carrières fixera les conditions de ce changement.

CHAPITRE III Des obligations mises à la charge des exploitants de carrière

Art. 12. — Le droit fixe à verser pour chaque demande d'installation ou de prorogation est définitivement acquis à l'Etat quelle que soit l'issue de la demande.

Art. 13. — En cas d'inobservation de la réglementation en vigueur ou des obligations particulières prescrites par le cahier des charges et préalablement au retrait de l'autorisation, l'autorité administrative compétente adresse, à l'exploitant une mise en demeure lui fixant un délai de trois mois pour régulariser sa situation.

Si à l'expiration de ce délai, cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité administrative compétente prononce, après avis de la commission consultative des carrières, la suspension de l'autorisation et défère l'exploitant devant la juridiction compétente.

Toutefois, l'exploitant reste soumis aux obligations prévues par l'article 25 de la présente loi même au delà de la suspension ou du retrait de l'autorisation.

Art. 14. — L'autorité administrative compétente peut à tout moment suspendre pour une période une exploitation de carrière pour des raisons impérieuses concernant notamment la protection de l'environnement, des terres agricoles, du régime des eaux, de sites et monuments historiques, des mines, des grands ouvrages et édifices publics, ou relatives à l'hygiène, à la salubrité publiques ou à la sécurité et ce jusqu'à disparition de ces raisons. Toutefois, cette suspension ne peut dépasser un mois.

L'autorité administrative compétente peut après avis de la commission consultative des carrières concernée prescrire les mesures de protection que l'exploitant doit prendre ainsi que les délais pour leur exécution.

Art. 15. — L'autorisation d'exploitation est strictement personnelle.

L'exploitant ne peut en aucun cas céder, louer ou sous-traiter cette autorisation.

Art. 16. — L'exploitant est tenu de prévenir tout risque pour la sécurité publique et d'informer promptement les autorités administratives de tout incident en la matière.

Art. 17. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière est tenu d'en faire la déclaration à l'administration compétente, qui procède à la reconnaissance des lieux et dresse un procès-verbal où il est prescrit les mesures devant être exécutées par l'exploitant avant de quitter les lieux de la carrière et ce conformément au cahier des charges prévues à l'article 5 de la présente loi.

L'exploitant est tenu, même après la cessation de l'exploitation, de réparer tout dommage causé à un tiers, par les travaux de sa carrière, à condition que la demande de dédommagement, soit présentée dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'établissement du procès-verbal de fin des travaux cité au paragraphe précédent du présent article.

Art. 18. — L'exploitation doit-être menée de façon à préserver le paysage de l'environnement. Les prescriptions à ce sujet seront fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'activité des carrières après avis de l'agence nationale de protection de l'environnement.

Art. 19. — L'exploitant d'une carrière est tenu de veiller à la santé et la sécurité de tout salarié travaillant sous ses ordres ou sa responsabilité. Il est soumis au contrôle sanitaire et social dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Art. 20. — L'exploitant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire et de l'administration compétente tout accident de travail grave ou mortel survenu dans sa carrière ou ses dépendances dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures.

Dans ce cas le ministre chargé de l'activité des carrières ordonne immédiatement l'ouverture d'une enquête sur les lieux de l'accident et un procès-verbal sera dressé et transmis à l'autorité judiciaire.

Il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux de l'accident avant la clôture de l'enquête.

Art. 21. — En cas de péril imminent, l'exploitant doit en informer immédiatement l'administration compétente, laquelle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger.

En cas d'urgence ou en cas de refus de l'intéressé de se conformer aux injonctions de l'administration compétente, les mesures nécessaires peuvent-être exécutées d'office par l'administration et aux frais de l'intéressé.

Elle peut, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales qui sont tenues de s'y conformer sans délai. Aucune indemnité n'est due à l'exploitant pour tout préjudice résultant de l'exécution des mesures ordonnées.

Art. 22. — Tout exploitant doit tenir à jour sur les lieux de l'exploitation les documents nécessaires au suivi et au contrôle de l'exploitation.

La liste de ces documents sera fixée par l'arrêté cité à l'article 2 de la présente loi.

Art. 23. — Tout exploitant est tenu de communiquer à l'administration compétente tous les documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrogéologique et archéologique, de conserver et de lui remettre tout échantillon des substances classées mines ou fossiles ou objets d'art ou d'antiquité rencontrés dans l'exploitation lors des travaux.

Il est tenu, en outre, de se conformer aux dispositions de la loi n° 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques, de sites naturels et urbains et de faire en sorte de préserver les fossiles et les produits miniers que ses travaux font découvrir.

Art. 24. — L'exploitant remet, annuellement à l'administration compétente tous les renseignements statistiques relatifs aux travaux exécutés et aux produits extraits.

Il remet au courant du premier trimestre de chaque année une copie du plan des travaux exécutés au cours de l'année écoulée.

Art. 25. — L'exploitant est tenu, suite à la cessation de l'activité pour quelque cause que ce soit, de réparer tout dommage causé à l'environnement et à la sécurité publique, et de procéder à la remise en état des lieux conformément à la législation en vigueur et aux obligations particulières prévues par le cahier des charges.

En cas de carence ou lorsque l'exploitant refuse de se conformer aux injonctions de l'administration, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par l'autorité compétente aux lieux et place de l'intéressé et à ses frais.

Art. 26. — La méthode d'exploitation d'une carrière doit être conforme aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 5 de la présente loi.

L'exploitation des produits par le moyen de sous-cavage est strictement interdite.

Art. 27. — Dans le cas où l'Etat se trouve dans l'obligation d'entreprendre des travaux d'utilité publique à l'intérieur ou sur les limites de la carrière, l'exploitant ne pourra s'y opposer.

En outre, l'Etat se réserve le droit d'user pour l'intérêt public de tous les chemins ou sentiers établis par l'exploitant.

Art. 28. — Les bords de fouilles, excavations à ciel ouvert ou souterraines et des fronts de taille doivent être tenus à une distance horizontale minimale des bâtiments, constructions publiques ou privées, des routes, chemins, canaux et ouvrages de toute nature à usage public.

Cette distance sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'activité des carrières en fonction des conditions d'exploitation, de la nature des terrains, des édifices ou des ouvrages concernées.

Art. 29. — Le contrôle technique d'exploitation et de sécurité des carrières et de leurs dépendances est exercé par les agents relevant des administrations suivantes :

- Mines et carrières
- Contrôles des explosifs
- Contrôle des établissements classés
- L'environnement

L'exploitant est tenu de leur fournir toutes les facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

CHAPITRE IV Pénalités

Art. 30. — Toute exploitation non autorisée, tout manquement à l'obligation de faire les déclarations prévues par les articles 20 et 21 de la présente loi, ainsi que toute exploitation en sous-cavage sont punis d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 31. — Sont punies d'une amende allant de 50 à 10.000 dinars toute cession, location ou sous-traitance de l'autorisation d'exploiter une carrière et toute négligence de renouvellement de celle-ci ainsi que toute atteinte à la santé et à la sécurité du personnel tel que prévu par l'article 19 de la présente loi.

Art. 32. — Toute infraction aux dispositions de l'article 16 de la présente loi est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende qui peut atteindre 2.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement et ce sans préjudice des peines prévues par le code pénal.

Art. 33. — Toute infraction à l'obligation d'exploiter de façon à préserver le paysage telle que prévue par l'article 18 de la présente loi est punie d'une amende allant de 2.000 à 10.000 dinars.

Art. 34. — Tout manquement à l'obligation de tenir à jour les documents nécessaires pour le suivi et le contrôle telle que prévue par l'article 22 de la présente loi ainsi que tout défaut volontaire de communiquer les documents ou renseignements prévus par les articles 23 et 24 de la présente loi sont punis d'une amende de 2.000 dinars au maximum.

Art. 35. — Quiconque s'oppose à l'exécution des travaux ordonnés d'office par les autorités administratives pour non respect du cahier des charges sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 dinars au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 36. — Les tribunaux compétents saisis en application de l'article 38 de la présente loi peuvent prononcer la fermeture des

exploitation de carrières illicites ou non conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application.

La fermeture peut-être provisoire ou définitive.

Art. 37. — Les dispositions générales du code pénal sont applicables aux pénalités prévues par la présente loi.

Art. 38. — Sont chargés de rechercher et de constater par procès-verbaux les infractions à la présente loi et les textes pris pour son application et du cahier des charges outre les officiers de la police judiciaire visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale, les agents assermentés et dûment habilités à contrôler l'exploitation des carrières.

Les procès-verbaux sont adressés au ministre chargé de l'activité des carrières qui les transmet à l'autorité judiciaire compétente.

Le ministre chargé de l'activité des carrières peut transiger et ordonner en conséquence de classer le dossier sauf en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 30 et 32 de la présente loi.

CHAPITRE V Dispositions diverses

Art. 39. — Sont abrogés les textes antérieurs contraires à la présente loi et notamment le décret du 28 avril 1955 portant réglementation de l'exploitation des carrières.

Art. 40. — Les exploitants actuels des carrières sont tenus de régulariser leur situation conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter de la publication de ses textes d'application. A cet effet ils doivent présenter leur dossiers dans un délai de six mois à compter de la même date.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 22 février 1989

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes (1).

Au nom du Peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sont désignés sous le nom d'épaves maritimes tous les objets sans maîtrise y compris les objets de caractère archéologique ou historique qui sont :

— échoués ou rejetés par la mer sur les grèves et les rivages;

— tirés du fond de la mer dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone contiguë en dehors de l'industrie de la pêche;

— trouvés flottants dans les eaux intérieures ou la mer territoriale;

— trouvés flottants dans la zone économique exclusive ou tirés de cette même zone mais au-delà de la zone contiguë et ramenés à la mer territoriale, aux eaux intérieures ou aux rivages.

Sont notamment classés comme épaves maritimes :

1) les navires quel que soit leur état de navigabilité, les engins flottants, les plate-formes de forage, qui sont abandonnés par leur

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 février 1989.

équipage et qui ne sont ni gardés ni surveillés ainsi que leurs cargaisons et leurs approvisionnements.

- 2) Les aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité;
- 3) Les embarcations en dérive, machines, agrès, ancres, chaines, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs;
- 4) Les marchandises jetées ou tombées à la mer.

Ne sont pas considérés au sens de la présente loi comme épaves maritimes les produits de la pêche extraits ou capturés, les matériaux et les minéraux puisés et extraits par l'industrie.

Art. 2. — Toute personne qui découvre des épaves maritimes est tenue dans la mesure du possible de les mettre en sûreté et notamment de les placer hors de l'atteinte de la mer. Elle doit immédiatement et au plus tard dans les 48 heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si les épaves ont été trouvées en mer, en faire la remise ou la déclaration aux autorités compétentes de la Marine Marchande implantées dans la région ou à défaut à toute autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'informer, dans les plus brefs délais, le responsable local ou régional relevant de la Marine Marchande.

Cette déclaration peut être faite par écrit ou verbalement; elle est consignée dans un registre côté et paraphé tenu par l'autorité compétente de la Marine Marchande.

L'autorité administrative locale à laquelle la remise a été faite par le sauveteur des épaves doit délivrer à ce dernier un récépissé détaillé des épaves reçues.

Les autorités compétentes de la Marine Marchande doivent dans tous les cas aviser la direction générale des douanes de la découverte des épaves, de leur consistance, de leur emplacement ou du lieu où elles sont déposées ainsi que du numéro de leur inscription au registre précité.

Art. 3. — Les autorités compétentes de la marine marchandise ou à défaut la capitainerie du port sont chargées de la sauvegarde et de la conservation des épaves maritimes dans les ports et les rades. En dehors des ports et rades, la sauvegarde des épaves en mer est dévolue aux autorités chargées de la surveillance côtière.

Les épaves maritimes demeurent aux risques des propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition, ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

Art. 4. — Il peut être procédé, durant les opérations de sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent :

- à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées avoisinantes;
- à la réquisition des personnes et des biens.

Art. 5. — La découverte, la mise en vente ou la concession des épaves maritimes sont publiées au Journal Officiel de la République tunisienne.

L'avis de publication doit permettre la reconnaissance et l'identification des épaves maritimes ainsi que le jour, le lieu et les circonstances de leur découverte.

Art. 6. — Les propriétaires des épaves maritimes ou leurs représentants sont tenus en vue de leur sauvegarde ou de la suppression des dangers qu'elles représentent de procéder aux opérations de récupération, d'enlèvement ou de destruction de ces épaves.

La destruction des épaves maritimes est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes de la Marine Marchande.

Le propriétaire des épaves maritimes assume la pleine responsabilité de tout dommage causé lors des opérations précitées.

Lorsque les épaves maritimes présentent un danger grave et imminent, le propriétaire est tenu de procéder, sans délai, aux opérations prévues au premier alinéa du présent article. En cas de carence, et après mise en demeure, les autorités compétentes de la marine Marchande accomplissent d'office ces opérations aux frais et risques du propriétaire.

Au cas où, le propriétaire de l'épave maritime est inconnu, les autorités compétentes de la Marine Marchande peuvent entreprendre ces opérations sans délai.

Lorsque l'existence des épaves maritimes remonte à plus de cinq ans, à compter de la date de la publication de leur découverte au *Journal Officiel de la République tunisienne*, leur propriétaire, ayants-droit ou ayants-cause sont déchus de leurs droits sur ces épaves maritimes.

Art. 7. — Les épaves maritimes peuvent être réclamées par leur propriétaire ou leur ayants-droit auprès des autorités compétentes de la Marine Marchande sous réserve de présenter les pièces justificatives probantes.

Elles ne peuvent être restituées qu'après remboursement notamment des frais engagés pour leur conservation et la publication de leur découverte.

Ce remboursement doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de l'autorisation de restitution; passé ce délai les épaves maritimes seront mises en vente ou concédées dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.

Faute par le propriétaire de retirer les épaves maritimes dans un délai d'un mois à compter de la date de remboursement des frais précités, les autorités compétentes de la Marine Marchande peuvent également procéder à leur vente ou concession.

Art. 8. — A l'exclusion des objets de caractère archéologique ou historique, les épaves maritimes peuvent être vendues au profit de l'Etat quand le propriétaire ne les a pas revendiquées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de leur récupération, adressée à lui ou à son représentant et le cas échéant au consul de l'Etat concerné. Lorsque le propriétaire est inconnu, cette vente peut avoir lieu également dans un délai de 4 mois à partir de la date de publication de l'avis de vente au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Art. 9. — Dans le cas où les épaves maritimes sont constituées par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par la présente loi aux articles précédents s'étendent à l'ensemble de ces épaves maritimes sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et le cas échéant contre l'affrètement.

Lorsque les épaves maritimes se présentent sous forme de conteneurs, les opérations prévues par les dispositions de l'article 6 de la présente loi sont effectuées sous le contrôle des autorités compétentes de la Marine Marchande.

Art. 10. — La créance de tout sauveteur des épaves maritimes y compris celle de l'administration, est garantie par un privilège sur la valeur des épaves maritimes de même rang que le privilège de frais engagés pour la conservation de la chose prévue par la législation en vigueur.

Art. 11. — Le sauveteur des épaves maritimes a au sens de l'article 2 de la présente loi, droit à une prime d'un montant maximum égal au tiers de la valeur des objets trouvés à l'exception des épaves à caractère archéologique ou historique qui demeurent régies par les dispositions de la loi n° 86-35 du 9 mai 1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains.

Art. 12. — Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, le sauveteur des épaves maritimes appartenant à l'Etat, aux collectivités et aux entreprises publiques n'a droit qu'à

une rémunération forfaitaire déterminées par les autorités compétentes de la Marine Marchande.

Art. 13. — Il est opéré, sur le prix de vente des épaves maritimes la déduction des droits et taxes dus, de la prime due au sauveteur, des frais d'extraction de récupération ou de destruction en particulier ceux qui ont été engagés par les autorités administratives, des frais de gestion et de vente ainsi que la réparation de tout dommage causé aux tiers.

Le produit net de la vente doit être versé à la caisse de dépôt et de consignation. Il peut être réclamé par le propriétaire des épaves maritimes non déchu de ses droits ou par ses ayants-droit.

Dans le cas de déchéance, le dit produit net de la vente est versé immédiatement au trésor.

Art. 14. — Lorsque les épaves maritimes ne sont pas vendues, les autorités compétentes de la Marine Marchande peuvent les concéder après paiement des droits et taxes dus moyennant contrat à condition que le propriétaire ait renoncé à ses droits ou en ait été déchu. Le sauveteur des épaves maritimes bénéficie de la priorité pour obtenir cette concession.

Le concessionnaire est tenu de respecter les clauses d'un cahier des charges telles que déterminées par les autorités compétentes de la Marine Marchande.

Art. 15. — Il n'est en rien dérogé au régime douanier en ce qui concerne les épaves maritimes.

Art. 16. — Toute personne qui fait échouer délibérément un navire dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction tunisienne et s'abstient de procéder à sa récupération dans des délais raisonnables est punie d'un emprisonnement pouvant atteindre six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars sans préjudice des frais engagés par l'administration agissant d'office.

Art. 17. — Quiconque omet de faire la déclaration prévue par l'article 2 de la présente loi perd ses droits tels que prévus aux articles 11 et 14 de la présente loi et sera puni d'une amende de 20 à 50 dinars.

Toute appropriation et recel des épaves maritimes est passible des peines prévues pour vol et recel par le code pénal. En outre, la confiscation est prononcée au profit des autorités archéologiques si les épaves maritimes objet du vol et du recel sont des objets de caractère archéologique ou historique.

Art. 18. — Les infractions aux dispositions de l'article 4 de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 100 dinars.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'un à 15 jours est en outre prononcée.

Art. 19. — Sont chargés de rechercher et de constater, par procès-verbal des infractions à la présente loi :

— Les officiers de la police judiciaire visée aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale.

— les agents visés aux paragraphes 1 : b, c, d et f et 2 : a, b, c de l'article 69 du code de la police administrative et de la navigation maritime.

— les agents régis par la loi sus-visée n° 86-35 du 9 mai 1986.

Art. 20. — Le procès-verbal dressé pour toute infraction à la présente loi est transmis aux autorités compétentes de la Marine Marchande qui peuvent prendre les mesures administratives jugées utiles, et transmettre le cas échéant l'affaire à la juridiction compétente.

En outre une copie du procès-verbal est transmise à la direction générale des douanes.

Art. 21. — Les dispositions d'application de la présente loi seront fixées par décret.

Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 3 mai 1904 relatif aux épaves maritimes.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 février 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 89-22 du 22 février 1989 portant ratification de la convention internationale du travail n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (1).

Au nom du Peuple,

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la Convention internationale du travail n° 159, annexée à la présente loi, adoptée par la conférence générale du travail à Genève le 20 juin 1983 et concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 février 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 février 1989.

décrets et arrêtés

MINISTRE DE L'INTERIEUR

CONVOCACTION

Décret n° 89-313 du 2 mars 1989 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République et les membres de la chambre des députés.

Le Président de la République ;

Vu l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 89-257 du 9 février 1989 portant organisation d'élections présidentielles et législatives anticipées ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les électeurs sont convoqués le dimanche 2 avril 1989 pour l'élection du Président de la République et des membres de la chambre des députés.

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 18 heures.

Art. 3. — Chaque candidat à la Présidence de la République peut demander le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales conformément aux articles 35 (nouveau) et 45 (bis) du code électoral, et ce à raison de dix millimes (10M) pour chaque bulletin de vote imprimé et deux cents millimes (200M) pour chaque affiche électorale imprimée.

Art. 4. — Chaque liste de candidats aux élections législatives peut demander le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales conformément aux articles 35 (nouveau) et 45 (bis) du code électoral, et ce à raison de dix millimes (10M) pour chaque bulletin de vote imprimé et de six cents millimes (600M) pour chaque affiche électorale imprimée.

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 mars 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ANTICIPEES

Décret n° 89-314 du 2 mars 1989 relatif à l'organisation des élections présidentielles anticipées.

Le Président de la République ;

Vu l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 89-257 du 9 février 1989 portant organisation d'élections présidentielles et législatives anticipées ;

Vu le décret n° 89-313 du 2 mars 1989 portant convocation des électeurs pour les élections présidentielles et législatives ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les candidatures à la Présidence de la République sont reçues au siège de la chambre des députés par devant la commission prévue à l'article 66 du code électoral et ce à compter du samedi 4 mars 1989 au vendredi 10 mars 1989 inclus.

Art. 2. — La commission prévue à l'article précédent se prononce sur les candidatures conformément à la constitution et au code électoral dans un délai de 4 jours à dater du dépôt de ces candidatures.

Art. 3. — La campagne électorale pour l'élection du Président de la République est ouverte à compter du dimanche 19 mars à zéro heure et prend fin le vendredi 31 mars 1989 à minuit.

Art. 4. — Les demandes prévues à l'article 34 du code électoral et relatives aux emplacements réservés pour l'apposition des affiches électorales pour les élections Présidentielles sont formulées au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin.

Art. 5. — Les demandes prévues à l'article 37 (nouveau) du code électoral en vue de bénéficier, pour les élections présidentielles, des émissions radio-télévisées doivent être adressées au plus tard 15 jours, avant le jour du scrutin.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 mars 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES

Décret n° 89-315 du 2 mars 1989 relatif à l'organisation des élections législatives anticipées.

Le Président de la République ;

Vu l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 89-257 du 9 février 1989 portant organisation des élections présidentielles et législatives anticipées ;

Vu le décret n° 89-313 du 2 mars 1989 portant convocation des électeurs pour les élections présidentielles et législatives ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les candidatures pour les élections législatives anticipées sont déposées conformément au code électoral du samedi 4 mars au vendredi 10 mars 1989 inclus de 8 h 30 du matin à 18 heures sans interruption.

Art. 2. — La campagne électorale pour les élections législatives est ouverte du dimanche 19 mars 1989 à zéro heure et prend fin le vendredi 31 mars 1989 à minuit.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 mars 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES

Décret n° 89-316 du 2 mars 1989 fixant les indemnités allouées aux personnes chargées de la préparation et du déroulement des opérations électorales.

Le Président de la République ;

Vu le code électoral et notamment son article 56 bis ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est alloué à chaque membre des bureaux de vote pour les élections prévues au code électoral une indemnité forfaitaire de 10 dinars.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les heures supplémentaires qui seront accordées aux personnes ayant participé à la préparation et au déroulement des opérations électorales et ce sur la base ou par référence aux grades et catégories administratifs.

Les agents nantis d'un emploi fonctionnel ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 3. — Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 mars 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 89-305 du 18 février 1989 :

Monsieur El Hédi Mohamed Fessi, commissaire général de police de la 2ème catégorie, est chargé des fonctions d'inspecteur des services de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 89-306 du 18 février 1989 :

Monsieur Arbi Mohamed Zrelli commissaire général de police de la 2ème catégorie, est nommé directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de l'intérieur.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 1989 portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur notamment son article sept ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 88-413 du 22 mars 1988 chargeant Monsieur Moncef Tabka administrateur des fonctions de chef de service de l'ordonnement des dépenses des cadres communs, technique et ouvrier à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur ;

MINISTERE DU PLAN

TRANSFERT DE CREDITS

Décret n° 89-307 du 18 février 1989 portant transfert de crédits de chapitre à chapitre.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 88-1863 du 1^{er} novembre 1988 portant nomination de Monsieur Chadly Neffati ministre de l'intérieur à compter du 1^{er} novembre 1988 ;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article 1^{er} du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Moncef Tabka chef de service de l'ordonnement des dépenses des cadres communs, technique et ouvrier à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 février 1989.

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Le ministre de l'intérieur
CHEDLI NEFFATI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 1989 portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur notamment son article sept ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 88-576 du 25 mars 1988 chargeant monsieur Khaled Younsi conseiller des services publics des fonctions de chef de service de l'ordonnement des dépenses du matériel et d'équipement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 88-1863 du 1^{er} novembre 1988 portant nomination de monsieur Chedly Neffati ministre de l'intérieur à compter du 1^{er} novembre 1988.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article 1^{er} du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Khaled Younsi chef de service de l'ordonnement des dépenses du matériel et d'équipement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 février 1989.

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Le ministre de l'intérieur
CHEDLI NEFFATI

Décète :

Article premier. — Est autorisé le transfert de reliquats de crédits d'engagement de chapitre à chapitre à l'intérieur du budget de capital de l'Etat (titre II) section I, première partie « investissements directs » conformément au tableau «A» ci-après en annexe.

Art. 2. — Est autorisé le transfert des crédits de paiement prévus à la loi des finances pour la gestion 1989 de chapitre à chapitre à l'intérieur du budget de capital de l'Etat (titre II) section

I, première partie : « investissements directs » conformément au tableau «B» ci-après en annexe.

Art. 3. — Le ministre du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 février 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Tableau A
Reliquats de crédits d'engagement au 31 décembre 1988

en dinars

Diminution				Augmentation			
Chap.	Art.	Désignation	Montant	Chap.	Art.	Désignation	Montant
XVIII	5	Ministère de la santé publique Infrastructure sanitaire	2.414.000	VI	4	Ministère de la défense nationale Infrastructure militaire	2.414.000

Tableau B
Crédits de paiement prévus à la loi des finances de la gestion 1989

en dinars

Diminution				Augmentation			
Chap.	Art.	Désignation	Montant	Chap.	Art.	Désignation	Montant
XVIII	5	Ministère de la santé publique Infrastructure sanitaire	600.000	VI	4	Ministère de la défense nationale Infrastructure militaire	600.000

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

OPERATION DE VERIFICATION ET DE POINCONNAGE

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 17 février 1989, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des poids et mesures au cours de l'année 1989.

Le ministre de l'industrie et du commerce

Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et à la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage et notamment son article 13;

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels et notamment son article 11;

Vu le décret du 10 mars 1920 aggravant les pénalités et modifiant certaines dispositions du décret du 29 juillet 1909;

Vu le décret du 10 mai 1930, relatif aux conditions générales d'admission des appareils de mesure à la vérification et au poinçonnage;

Vu l'arrêté du 20 juin 1930 relatif à la vérification des instruments de distribution des carburants;

Vu le décret du 23 octobre 1952, modifiant le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et à la construction des poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu le décret n° 86-481 du 12 avril 1986, portant fixation des droits à percevoir pour la vérification primitive et périodique des instruments de pesage et de mesurage;

Vu le décret n° 88-1299 du 29 juin 1988, relatif à l'importation et à l'exportation des instruments de mesure.

Arrête :

Article premier. — La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure sera constatée au cours de l'année 1989 par l'apposition d'un poinçon portant la lettre «P».

Art. 2. — Sont soumis à la vérification périodique pour reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été altérée : les poids, les mesures et les instruments de pesage ou de mesurage qui sont soit utilisés à l'occasion de transactions commerciales, de répartition de marchandises ou de produits, de détermination de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, soit installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public dans les magasins, maisons de commerce, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements de coopératives, et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les hospices, hôpitaux, établissements et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des gouvernorats ou des délégations.

Toutefois, sont dispensés de cette vérification :

— Les instruments détenus, en vue de leur vente, chez les fabricants ou marchands d'instrument de mesure;

— Les instruments non mis en service et qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons.

Art. 3. — Lieu de vérification périodique

Suivant les distinctions faites aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-après, la vérification périodique a lieu soit dans les bureaux permanents ou temporaires de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure.

Les opérations de vérification effectuées dans les bureaux permanents de Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul et Bizerte se dérouleront durant toute l'année 1989.

Les opérations de vérification effectuées dans les bureaux temporaires établis en dehors des chefs lieux des villes précédemment signalées se dérouleront dans les localités et aux dates indiquées au tableau A annexé au présent arrêté.

Les opérations de vérification effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de mesure se dérouleront aux dates convenues entre le service des poids et mesure et le détenteur, à l'exception des distributeurs de carburants fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 4. — Les instruments de mesure détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des gouvernorats ou des délégations sont vérifiés dans un local appartenant à ces établissements. Exceptée cette dérogation les administrations publiques sus-visées sont soumises à toutes les obligations qui incombent aux autres assujettis.

Art. 5. — Sont vérifiés aux bureaux permanents ou temporaires les instruments de mesure transportables compris dans l'un des groupes suivants :

- 1) Poids
- 2) Instruments de pesage non automatique de portée inférieure ou égale à 300 kilogrammes;
- 3) Instruments de pesage automatiques habituellement transportés sur la voie publique ou dans les halles et marchés;
- 4) Instruments de mesure de longueur, de capacité et mélangeurs mobiles.

Art. 6. — Les instruments sont vérifiés dans l'établissement où ils sont détenus lorsqu'ils sont compris dans l'un des groupes suivants :

- 1) Instruments de conditionnement : doscuses volumétriques et pondérales, trieuses pondérales etc...
- 2) Récipients mesures : cuves et réservoirs fixes de stockage des carburants et autres liquides, camions et wagons-citernes...
- 3) Instruments dont la vérification nécessite une installation spéciale : compteurs volumétriques à chambre de mesure ou à turbines d'un débit supérieur à 10 m³/h.
- 4) Instruments de pesage à installation fixe : ponts-basculés. Basculés intégratrices etc...

Les détenteurs de ces équipements sont tenus de présenter spontanément une demande de vérification au service des poids et mesures à compter de la date de parution du présent arrêté et au plus tard le 30 juin 1989. Cette demande doit comporter :

- le nom et l'adresse du demandeur
- le lieu où doit se faire la vérification
- les caractéristiques techniques et métrologiques de l'équipement
- la date de la dernière vérification

Après réception de la demande le service des poids et mesures fixera au détenteur la date de vérification à effectuer.

Art. 7. — Par dérogation et sans que cela ne puisse entraver la bonne marche du service peuvent être vérifiés au lieu de détention

ou de réparation les instruments de pesage et de mesurage difficilement transportables ou lourds tels que balances automatiques d'une portée supérieure à 50kg bascules d'une portée supérieure à 300 kg, mesures de volumes d'une contenance supérieure à 500 litres.

Les détenteurs de ces instruments doivent conformément à la réglementation en vigueur posséder les étalons nécessaires préalablement vérifiés par le bureau des poids et mesures.

Art. 8. — Sous peine d'être refusés aux opérations de vérifications et de poinçonnage, les instruments présentés à la vérification doivent être, au préalable, convenablement nettoyés et dépouillés de tout corps étranger, ils seront munis de tous leurs accessoires et installés dans les conditions normales de fonctionnement. Les poids ne seront recouverts ni de graisse ni autres produits susceptibles de rendre les manipulations inconfortables.

En outre ces instruments doivent porter sur leur socle d'une manière visible et lisible un autocollant portant les indications suivantes :

«Ceci est instrument de pesage qui doit être soumis chaque année et après chaque réparation à la vérification obligatoire du service de la métrologie légale sous peine d'enfreindre la réglementation en vigueur».

Art. 9. — Le personnel, le matériel et les quantités de produits nécessaires aux opérations doivent être fournis par le détenteur des instruments celui-ci doit reprendre les produits ayant servi aux essais. Les étalons utilisés pour la vérification des instruments sont ceux appartenant au service des poids et mesures.

Art. 10. — En application du programme des tournées périodiques suivant le tableau A annexé au présent arrêté les autorités locales doivent prévenir plusieurs jours à l'avance, les assujettis par les moyens de publication d'usage, du jour, de l'heure et du lieu où la vérification s'effectuera.

Ces autorités désigneront dans les régions où il n'existe pas de bureau permanent de vérification un local convenable muni des installations nécessaires où l'inspecteur vérificateur établira son bureau provisoire.

Le local mis à la disposition du service des poids et mesures doit se trouver si possible au rez-de-chaussée, être assez spacieux pour recevoir le public, être propre et bien éclairé. Il sera pourvu des tables nécessaires à l'installation convenable des instruments de vérification et à l'exécution normales des opérations.

Art. 11. — Les réparateurs autorisés à participer aux tournées de vérification périodiques sont ceux indiqués dans le tableau C annexé au présent arrêté.

Ils doivent, dans un délai de 15 jours à partir de la date de parution de cet arrêté, déposer au service des poids et mesures une demande par laquelle ils font connaître les gouvernorats dans lesquels ils s'engagent à assurer les travaux de réparation.

Ces réparateurs doivent personnellement être présents à ces tournées, effectuer les travaux de réparation qui leurs sont confiés par les assujettis et présenter eux mêmes à la vérification les instruments rajustés.

Art. 12. — Les balanciers réparateurs des instruments de mesure autorisés par le service des poids et mesures à participer aux tournées de vérification ci-dessous indiquées ne peuvent s'installer dans les mêmes bâtiments que les agents du service des poids et mesures.

Il leur est interdit d'employer l'expression «instruments de mesure» ou «poids et mesures» dans leurs enseignes sans la faire précéder des mots «construction, vente ou réparation» et de s'annoncer même verbalement comme auxiliaire ou inspecteur du service des poids et mesures.

De même les réparateurs fourniront la main d'œuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de contrôle.

Les réparateurs sont tenus de respecter les tarifs de réparation homologués par l'administration, obligation leur est faite d'affi-

cher le tarif de réparation à la vue du public.

En outre, défense formelle leur est faite de racoler les assujettis sur la voie publique dans les localités où s'opère la vérification.

Art. 13. — Sanction de la vérification périodique :

L'inspecteur des instruments de mesure appose sur les instruments la marque de vérification périodique ou la marque de refus, selon qu'ils ont satisfait ou non aux épreuves de la vérification.

Le détenteur d'un instrument refusé doit immédiatement :

- cesser de l'utiliser aux transactions et l'enlever des lieux ;
- prendre les dispositions nécessaires pour le faire réparer.

Art. 14. — Vérification après réparation volontaire ou prescrite des instruments de mesure volumétrique visés par l'article 6 du présent arrêté.

En cas de réparation sur place, soit volontaire, soit prescrite par le service des poids et mesures, les plombs ou scellés apposés sur l'instrument peuvent être brisés hors de la présence de l'inspecteur des instruments de mesure, mais exclusivement par le réparateur autorisé par le service des poids et mesures, les plombs brisés pour permettre l'exécution doivent être remplacés par les soins du réparateur, par d'autres qu'il revêtira de l'empreinte de sa marque.

L'appareil réparé peut être remis en service immédiatement, sous la responsabilité du détenteur quant à la justesse, sous réserve que le réparateur fait ou adresse une déclaration au service des poids et mesures dans un délai de 5 jours, il devra y indiquer :

- 1) Les marques, modèles et numéro de l'appareil, son emplacement les noms et adresses du propriétaire ou du détenteur.
- 2) La nature de la réparation.
- 3) Le nombre de plombs brisés.
- 4) La date de la mise en service de l'instrument, et s'engager à payer les frais qu'entraînera cette vérification et à fournir le matériel et le personnel nécessaires à l'accomplissement de cette opération.

Art. 15. — Régularisation des instruments non présentés à la vérification à la date fixée lors de la tournée.

L'assujetti qui n'a pas fait vérifier ses instruments de mesure à la date fixée et qui utilise ou détient dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté des instruments dépourvus de la marque exigible se trouve en état de contravention.

Il peut, avant que l'infraction ne soit constatée, régulariser sa situation en présentant à l'un des bureaux permanents de Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse et Sfax, tous ses instruments, sauf ceux qui sont fixés à demeure ou qui sont visés à l'article 6 du présent arrêté, pour lesquels il doit demander par écrit la vérification sur place.

Art. 16. — Le présent arrêté tient lieu de convocation et de mise en demeure.

Art. 17. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret sus-visé du 29 juillet 1909 et la loi sus-visée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Tunis, le 17 février 1989.

Le ministre de l'industrie et du commerce
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

TABLEAU A

Fonctionnement des bureaux temporaires pendant l'année 1989.

Région du Nord :

1) Gouvernorat de Nabeul : de 3 février 1989 au 31 mars 1989, Zaouite Maguez, Saheb Dejbél, El Haouaria, Dar Allouche, Hammam Guezéz, Azmour, Kelibia, Menzel Temime, El Mida, Somâa, Tazarka, Korba, Béni Khalled, Errahma, Menzel Bouzel-fa, Takelsa, Soliman, Fondouk Djedid, Grombalia, Bouargoub, Bir Bouregba, Hammamet, Maamoura, Béni Khiair, Dar Chaabane El Fehri.

2) Gouvernorat de Bizerte : du 15 mai 1989 au 17 juin 1989, Sejnane, Joumine, Jalta, Mateur, Menzel Bourguiba, Metline, Tinja, Aousdja, Ghar El Milh, Raf-Raf, Sounine, Utique, Ras Djebel, Al Alia, Menzel Jemil, Menzel Abderrahman.

3) Gouvernorat de l'Ariana : du 24 février 1989 au 18 mars 1989, Tebourba, Djedaida, Borj El Amri, Mornaguia, Den-Den, le Bardo, Sidi Thabet, Kalâat Andlous, Ariana, Cité Ettadhamen, Mannouba.

4) Gouvernorat de Jendouba : du 26 juin 1989 au 22 juillet 1989, Tabarka, Ain Draham, Béni M'tir, Fernana, Ghar Dimaou, Oued Meliz, Jendouba, Bousalem.

5) Banlieue de Tunis : du 27 mars 1989 au 5 mai 1989, La Marsa, Sidi Bou Said, Carthage, Le Kram, La Goulette.

6) Gouvernorat de Ben Arous : du 10 avril 1989 au 25 avril 1989, Hammam-Lif, Mornag, Khlédia, Ezzahra, Radès, Mégrine, Fouchana, M'hendia et Ben Arous.

7) Gouvernorat de Zaghouan : du 31 juillet 1989 au 12 août 1989, Zaghouan, Hammam Zriba, Bir Mechergua, Nadhour, El Fahs.

8) Gouvernorat de Siliana : du 21 août 1989 au 12 septembre 1989, Siliana, Bargou Mektar, Rouhia, Kesra, Bou Arada, El Aroussa, Gâafour, Sidi Bourouis, Le Krib.

9) Gouvernorat du Kef : du 18 septembre 1989 au 11 octobre 1989, Kalaâ Khisba, Kalaâ Senan, Tajerouine, Jerissa, Dahmani, El Ksour, Le Sers, Nebeur, Touiref, Le Kef.

10) Gouvernorat de Béja : du 16 octobre 1989 au 4 novembre 1989, Béja, Amdoun, Djebel Labiadh, Oued Zargua, Tébour-souk, Testour, Mejez El Bab et Goubelat.

Région du Centre :

11) Gouvernorat de Monastir : du 18 juin 1989 au 9 août 1989, Bekalta, Teboulba, Moknine, Ksar Hellal, Béni Hassen, Zeram-dine, Menzel Kamel, Menzel Ennour, Jemmel, Bouhjar, Lamta, Sayada, Touza, Bennane, Ksibet Mediouni, Khnis, Bembla, M'nara, Ouardanine, Sidi Ameur, Sahlane, Monastir et Ksour.

12) Gouvernorat de Mahdia : du 23 janvier 1989 au 11 mars 1989, Hbira, Chorbane, Aouled Chamekh, Souassi, El Jem, Boumerdes, Karker, Melloulech, Chebba, Bradaa, Sidi Alouane, Ksour Essaf, Rejich, Hiboun, Mahdia.

13) Gouvernorat de Sousse : du 13 mars 1989 au 25 mai 1989, Bouficha, Enfidha, Hergla, Sidi Bou Ali, Akouda, K. Sghira, Kandar, K. Kebira, Hammam-Sousse, Messaâdine, El Bourguine, Sidi El Hani, M'saken, Zaouiet Sousse, Ksibet Sousse, Cité Ezzouhour.

14) Gouvernorat de Kairouan : du 14 août 1989 au 5 octobre 1989, Hajeb Layoun, Haffouz, Oueslatia, Ain Jloula, Sbikha, Menzel M'hiri, Nasrallah, Bouhajla, Cherarda, Chbika, Kairouan et El Ala.

15) Gouvernorat de Kasserine : du 7 novembre 1989 au 23 novembre 1989, Kasserine, Jedliane, Sbiba, Thala, Foussana, Feriana et Sbitla.

Région du Sud :

16) Gouvernorat de Sidi Bouzid : du 18 décembre 1989 au 30 décembre 1989, Menzel Bouzaïne, Mezzouna, Meknassi, Er Regueb, Ouled Haffouz, Faïdh Jelma, Sabalat Asker, El Hfaï, Sidi Bouzid, Souk Jedid, Béni Aoun.

17) Gouvernorat de Kebili : du 4 avril 1989 au 18 avril 1989, Douz, Kalaâ Jemna, Telmine, Souk El Ahad, Kebili Ville.

18) Gouvernorat de Medenine : du 23 mai 1989 au 30 juin 1989, Chehbania, Mouansa, Ben Guerdene, Sidi Chamekh, Zarzis, Houmet Souk, Saouikech, Ajim, Midoun, Guellala, Riadh, Hassi Amor, Sidi Makhrouf, Béni Khédach Haddada, Medenine, Koutine.

19) Gouvernorat de Sfax : du 15 août 1989 au 30 septembre 1989, Cité El Habib, Centre Maâla, Centre Ben Halima, Centre Kammoun, Centre Chibia, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddayer, Ague-reb, Bou Thady, Menzel Chaker, Skhira, Ghraïba, Echâal, Bir A', Ben Khélifa, Mahras, El Hencha, El Ghraba, El Amra, Hzag, Jebniana, Kerkenah, Chiha, Kenitra, Bou Said.

20) Gouvernorat de Tataouine : du 3 octobre 1989 au 18 octobre 1989, Dhiba, Dammar, Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Tataouine.

21) Gouvernorat de Gabès : du 16 octobre 1989 au 18 novembre 1989, Hamma, Zarat, Mareth, Arrame, Dkillat, Toujane, Matma-

ta nouvelle, Matmata ancienne, Metouia, Ghannouch, Bouchema, Teboulbou, Gabès Ville, Chnini, Oudref, Menzel El Habib et Katena.

22) Gouvernorat de Tozeur : du 9 novembre 1989 au 18 novembre 1989, Nefta, Hazoua, Degech, El Hamma, Tozeur, Tamaghza, Nefzaoua.

23) Gouvernorat de Gafsa : du 23 novembre 1989 au 13 décembre 1989, Redaïef, Om Larayess, Metaloui, El Guetar, M'dhila, Sned, Ouled Mansour, Gafsa, Ghanouche.

TABLEAU B

Société BP du 6 février 1989 au 21 février 1989

Société Mobil du 27 février 1989 au 6 avril 1989

Société Total et Fina du 15 mai 1989 au 24 juin 1989

Société Shell du 10 juillet 1989 au 19 août 1989

Société Esso du 4 septembre 1989 au 14 octobre 1989

Société Agil du 30 octobre 1989 au 9 décembre 1989

TABLEAU C

Liste par gouvernorats des réparateurs d'instruments de pesage autorisés à participer aux tournées périodiques de vérifications :

Nom des Réparateurs	Gouvernorats
Mohamed Ben Salem Chakchouk Abderrazak ben Zrig Oueslati Najet Salah Hosni Hassen Ben Salem Ali Saidi Mohamed Selmi Samir Bel Hadj Amor Mohsen Jendoubi Abdelkarim Tourkhani Kilani Ben Zrig Hédi Moktar Kintaoui Ben Ayed Nouredine	Nabeul, Bizerte, Ariana, Tunis et Banlieue, Ben Arous, Zaghouan, Siliana, le Kef, Béja et Jendouba.
Mourad Douik El Mistiri Rafik Mounir Belgacem	Monastir, Mahdia, Sousse, Kairouan, Kasserine.
Tijani Atitallah Ahmed Chakchouk Hadj Mohamed Chakchouk Mimoune Atitallah Rachid Bouassida	Mednine, Sfax, Tataouine, Gabès Kébili

N.B. : Les balanciers réparateurs désirant participer aux tournées de vérification périodiques dans les gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Sidi Bou-Zid sont tenus de présenter au service des poids et mesures des demandes de participation avant le 30 juin 1989.

MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 17 février 1989 :

Monsieur Habib Lazreg directeur général de l'énergie, est nommé administrateur représentant le ministère de l'énergie et des mines au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières ETAP.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NORMES DE CONTROLE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 février 1989 modifiant et complétant l'arrêté du 31 décembre 1980 fixant les conditions et les normes de contrôle de la production et de la commercialisation des plants des espèces fruitières.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 76-113 du 25 novembre 1976, relative à l'organisation et au contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants;

Vu le décret n° 78-479 du 2 mai 1978 fixant les attributions, la composition et les modalités du comité national consultatif des semences et plants;

Vu le décret n° 80-260 du 26 février 1980 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants agricoles;

Vu le décret n° 80-261 du 26 février 1980 relatif à un catalogue officiel et listes des espèces et variétés des plantes agricoles;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 décembre 1980, fixant les conditions et les normes de contrôle de la production et de la commercialisation des plants des espèces fruitières;

Arrête :

Article unique. — Le tableau fixant la liste des espèces parasitaires et les conditions de production et de commercialisation des plants fruitiers, prévu au paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté sus-visé du 31 décembre 1980 est modifié et complété comme suit :

Espèces parasitaires	Conditions de production et de commercialisation des plants fruitiers
1. — Ennemis animaux :	
a) Les nématodes :	
— Méloïdogyne	Prohibition absolue quelque soit l'espèce fruitière
— Pratylenchus	Prohibé dans les parcelles de plants fruitiers de vigne, et d'olivier et d'agrumes
— Tylenchulus semipenetans	Prohibé dans les parcelles de vigne, olivier et agrumes
— Xiphinéma et longidorus	Prohibés dans les parcelles de vigne, figuier, noyer cerisier, pêcher et prunier (en association avec des viroses)
— Héterodera fici	Prohibé dans les parcelles de figuier
Radopholus cetrophilus	Prohibé dans les parcelles d'agrumes.

Le reste sans changement).

Tunis, le 17 février 1989.

Le ministre de l'agriculture
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ORGANISATION

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 février 1989 organisant un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie;

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 décembre 1982 portant création du conseil de l'ordre des ingénieurs ratifié par la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs, et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment son article 19;

Vu le décret n° 87-231 du 19 février 1987, fixant les missions spécifiques aux écoles d'ingénieurs;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1987 portant institution d'un cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médénine pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1988 portant institution d'un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux;

Arrête :

Article premier. — Le cycle de formation continue par la promotion au grade d'ingénieur des travaux institué à l'institut des régions arides de Médénine par arrêté du 9 décembre 1987 à l'intention des agents titulaires dans le grade d'ingénieur adjoint est organisé à l'institut national agronomique de Tunisie conformément aux dispositions de l'arrêté du Premier ministre du 3 octobre 1988 sus-visé.

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté sus-visé du 9 décembre 1987.

Tunis, le 17 février 1989.

Le ministre de l'agriculture
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

OUVERTURE D'EXAMENS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 février 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut national agronomique de Tunisie pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création du conseil de l'ordre des ingénieurs ratifié par la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs, et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment son article 19;

Vu le décret n° 87-231 du 19 février 1987, fixant les missions spécifiques aux écoles d'ingénieurs;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1988 portant institution d'un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux;

Vu l'arrêté du 17 février 1989 organisant un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie;

Sur proposition du directeur de l'institut national agronomique de Tunisie;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux est ouvert à l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15.

Art. 3. — Cet examen aura lieu le 15 mai 1989 et jours suivants à l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 15 avril 1989.

Art. 5. — Peuvent participer à cet examen les candidats remplissant les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du Premier ministre du 3 octobre 1988.

Tunis, le 17 février 1989.

Le ministre de l'agriculture
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 février 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs, et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1987 portant institution d'un cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'entrée au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint est ouvert à l'institut des régions arides de Médenine.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15.

Art. 3. — Cet examen aura lieu le 15 mai 1989 et jours suivants à l'institut des régions arides de Médenine.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 15 avril 1989.

Art. 5. — Peuvent participer à cet examen les candidats remplissant les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté sus-visé du 9 décembre 1987.

Tunis, le 17 février 1989.

Le ministre de l'agriculture
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la caisse nationale d'épargne tunisienne (suite)

NUMEROS LIVRETS	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRES	AVOIRS	ANNÉES D OPERATIONS
658 967 T	! ABDERRAHMAN ROUISSI	! 4,809	! 1973
658 978 E	! GRIRI MUSTAPHA	! 8,726	! 1973
658 988 R	! KANTAOUI MOHAMED HABIB	! 2,974	! 1973
658 989 S	! BELGHITH MOHAMED FAOUZI	! 2,765	! 1973
658 991 U	! HELLALI TAIEB	! 3,916	! 1973
658 992 V	! CHOUCHENE SADOK	! 5,478	! 1973
658 010 P	! NOUREDDINE B AHMED B HAOUDA	! 2,636	! 1973

(A suivre)

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.